

1501841-19.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227992/2021 - DEL.POL.SUZANO, 19770488 -

DEL.POL.SUZANO, 3189/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2227992 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Xavier de Oliveira

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501841-19.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501841-19.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227992/2021 - DEL.POL.SUZANO, 19770488 -

DEL.POL.SUZANO, 3189/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2227992 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Xavier de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA (nascido em 13/01/1996), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 21/08/2021, por volta das 14h45, na Rua Lucinda Martins de Jesus, altura do nº 42, Jardim da Saúde, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 440 porções de cocaína (117,84g), 198 porções de crack (20,49g) e 20 comprimidos de ecstasy.

Em 22/08/2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 55/57).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 131/142.

Em 23/09/2021, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 147/148).

Em 25/10/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo determinada a instauração de incidente de dependência química do Réu (fls. 194/196).

Em 14/12/2021, foi encerrado o incidente (fls. 246) e, em 16/12/2021, concedida a liberdade provisória ao Réu (fls. 228/231), tendo o laudo pericial faltante sido juntado em 12/07/2022 (fls. 258/260).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 263/267).

Por sua vez, a Defesa pede a absolvição do Réu por falta de prova de autoria (fls. 272/277).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão da droga (fls. 14), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 16/19) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 205/207 e 258/260), produzidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Adilson dos Santos declarou que foram acionados para averiguar uma ocorrência sobre perturbação do sossego e tráfico de drogas no local. No local indicado, não localizaram nada. Retornando, em uma rua próxima, viram duas pessoas caminhando pela rua, entre elas o Réu, que portava uma sacola preta. Ao avistar a viatura, o Réu dispensou a sacola, o que motivou a abordagem. Dentro da sacola havia drogas. O Réu negou a posse da sacola, mas, depois, admitiu a posse das drogas. Foram apreendidos cerca de 300 eppendorfs de cocaína, 140 papérolas de cocaína, 190 eppendorfs de crack e 20 comprimidos de ecstasy. Não conhecia o Réu, nem tem nada contra ele. Não se lembra se foi apreendido dinheiro com o Réu.

O policial militar Valmir Oliveira da Silva prestou depoimento no mesmo sentido, porém, dizendo que o Réu apenas negou a posse da sacola e que o que motivou a abordagem foi o fato do Réu ter se separado da pessoa com quem ele caminhava, inclusive dobrando a esquina, tendo dispensado a sacola em um matagal posteriormente. A sacola estava fechada, sendo encontrada assim. O Réu não foi visto manipulando o conteúdo da sacola. A abordagem aconteceu de tarde.

A testemunha Daíde Oliveira Costa disse que é vizinha do Réu. Não presenciou a prisão do Réu. Apontou que o Réu é uma "criança", sofre de dislexia e ajuda muito as pessoas. Ele não é traficante, é usuário. O Réu estava sem dinheiro e jogou a sacola quando a polícia chegou. Alguém pediu para ele segurar a sacola. Sabe disso porque o Réu ajuda todo mundo, mas não presenciou os fatos. Novamente advertida sobre o dever de dizer a verdade, esclareceu que a mãe do Réu lhe contou o que teria acontecido, apenas reproduzindo o que a mãe do Réu lhe disse, sendo que a própria mãe do Réu supôs que alguém entregou algo a ele. Nunca viu o Réu usando drogas, mas já ouviu comentários. Não sabe a quanto tempo o Réu usa drogas, mas sabe que ele fuma maconha, desconhecendo a frequência de uso.

A testemunha Ednilson Bezerra Vasconcelos de Macedo afirmou não presenciou a prisão do Réu, sabendo, posteriormente, que ele está preso pelo envolvimento com drogas. Conhece o Réu desde que ele era garoto, porque é dono de um comércio e a mãe dele era cliente. Quando adolescente, o Réu foi seu empregado, como ajudante geral. O Réu tem algum problema cognitivo, não tendo desenvolvimento intelectual normal. Nunca viu o Réu vendendo ou usando drogas, ouvindo apenas comentários de que ele

seria usuário, mas desconhecendo qual droga ele usaria. Não sabe nada que desabone o Réu. O Réu era funcionário assíduo, pontual e esforçado. O único impedimento à progressão do Réu na empresa foi a deficiência intelectual. Acredita que o Réu não teria capacidade de receber ou pagar qualquer dívida, porque ele não tem condições de fazer contas básicas, podendo apenas exercer atividades que demandavam força física.

Em seu interrogatório, o Réu disse ter 25 anos de idade, é ajudante de pedreiro, é analfabeto e trabalha com o pai. Confirmou que foi preso, mas estava comprando droga para uso pessoal. O traficante abriu a sacola. Quando pegava uma porção, a polícia apareceu de surpresa. O traficante dispensou a sacola e correu. Correu também e acabou detido. Nega ter vendido drogas na vida. Era usuário de maconha e cocaína. Considera-se viciado nessas drogas. Em delegacia, também negou o crime, mas com versão diversa, dizendo estar na posse da sacola, para escolher a melhor porção, e admitiu ter dispensado a sacola, na presença dos policiais (fls. 08). Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante prestaram depoimentos detalhados, relatando os motivos da abordagem, a conduta do Réu de dispensar a sacola, a prisão do Réu, a apreensão da sacola e a localização de entorpecentes em seu interior. Há uma divergência sobre o fato do Réu ter se separado da pessoa com quem caminhava antes ou depois da dispensa da sacola, mas essa é questão secundária, que não gera dúvida a respeito da palavra dos policiais. Em suma, esses depoimentos confirmam a autoria delitiva, conforme narrado na denúncia.

As testemunhas indicadas pela Defesa nada sabem sobre os fatos, dizendo apenas que o Réu não teria capacidade intelectual de comercializar drogas. Ocorre que esse fato só poderia ter sido demonstrado por perícia, para apontar a eventual inimputabilidade, que não foi sequer requerida, ou, no mínimo, por documentos como laudos e atestados médicos, também não juntados aos autos. Há apenas uma informação de um psicólogo que ele apresenta dificuldade na aprendizagem, sem data (fls. 87), o que nada comprova.

O Réu negou a traficância, tanto em juízo, quanto em delegacia. Ocorre que as suas versões são bastante distintas, o que retira a credibilidade dessa negativa. Em delegacia, admitiu a posse da sacola e a ter dispensado, quando da chegada da viatura policial. Já em juízo, negou a posse e a dispensa dessa sacola, imputando essas condutas ao suposto traficante, que teria fugido.

No confronto entre os coesos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, de um lado, e a frágil negativa do Réu, de outro, adota-se os primeiros, o que leva à demonstração de materialidade e autoria delitivas.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06, pois a variedade e a quantidade das drogas indicam claramente que se destinavam à entrega ao consumo de terceiros, não tendo o Réu sequer alegado ser usuário de crack ou ecstasy, duas das espécies de entorpecentes apreendidas.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu é primário, de bons antecedentes (fls. 181), não há prova de que se dedique a atividades criminosas e ou integre organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas deve ser considerada contra o Réu, eis que apreendidas três diferentes espécies, entre elas cocaína e crack, drogas altamente viciantes e danosas à saúde pública; a quantidade é razoável. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 181). As demais circunstâncias judiciais são neutras. Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, compenso a circunstância favorável com a desfavorável, o que faz com que a pena base seja fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravante ou atenuante, razão pela qual a pena base fica mantida como pena provisória.

Aplicando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em seu percentual máximo de 2/3, já que nada há nos autos que indique que essa diminuição não deve ocorrer dessa forma, a pena é reduzida a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma das restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Inalteradas as circunstâncias de fato e considerando a pena ora aplicada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- d. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
- e. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA